

Nr. 333 Der Reichsminister des Innern an die Landesregierungen und Reichsstatthalter. 12. April 1934

R 43 II/398, Bl. 128–130 Umdruck¹⁾)

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Schutzhaft.

Zur Abwehr der durch den Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933 angekündigten staats- und volksfeindlichen Umsturzbestrebungen hat die Reichsregierung durch die Verordnung des Reichspräsidenten vom 28. Februar 1933²⁾ die staatsbürgerlichen Garantien der Weimarer Verfassung, darunter das Recht der Freiheit der Person zeitweilig aufgehoben.

Die Länder wurden damit ermächtigt, nötigenfalls auch Schutzhaft zu verhängen.

Inzwischen ist diese Maßnahme vielfach auch in Fällen angewendet worden, für die sie die Verordnung zweifellos nicht vorgesehen hat³⁾.

Da die Zeit für die völlige Beseitigung der Schutzhaft noch nicht reif ist, sehe ich mich zur Abstellung von Mißbräuchen veranlaßt⁴⁾, über die Verhängung und Vollstreckung von *Schutzhaft* folgende Anordnungen zu treffen, um deren genaueste Beachtung ich ergebenst ersuche:

I.
Zuständigkeit

(1) Für die Verhängung der Schutzhaft sind ausschließlich zuständig

– a)

in Preußen das Geheime Staatspolizeiamt, die Oberpräsidenten, die Regierungspräsidenten, der Polizeipräsident in Berlin und die Staatspolizeistellen,

– b)

in den übrigen Ländern die entsprechenden, von der Landesregierung zu bestimmenden Behörden.

1) Vom RIM am 12. 4. an den StSRkei und die Obersten Reichsbehörden zur Kenntnisnahme übersandt.

2) RGBl. 1933 I, S. 83; vgl. auch Dok. Nr. 34.

3) In einem Schreiben an Siebert vom 20. 3. 34 hatte Reichsstatthalter v. Epp über den in Bayern zahlreich vorkommenden „groben Mißbrauch der Schutzhaft“ nachdrücklich Klage geführt und unter Hinweis auf die im Vergleich zu Preußen (Schutzhäftlinge dort im März 1934: 2800) unverhältnismäßig hohe Zahl der bayerischen Schutzhäftlinge (März 1934: 3500, davon 2200 in Dachau) ausgeführt: „Das Mißverhältnis wird erst verständlich, wenn man die von bayerischen Behörden gegebenen Schutzhaftbegründungen einer Durchsicht unterzieht: Trunksucht, Mißhandlung der Ehefrau, Fangen von Singvögeln, Holzfrevell, Unterschlagung von Holzgeldern, unsittlicher Lebenswandel, grober Unfug, Arbeitsscheue [...]. Einen weiten Umfang nehmen die Schutzhaftmaßnahmen wegen Beleidigungen von Gemeinderäten, Bürgermeister, Stützpunkt-, Ortsgruppen-, Kreis-, Gauleitern, SA-Männern und Führern, Sonderbeauftragten, hohen Würdenträgern des Reichs und der Länder ein. In letzter Zeit mehren sich weiter die Fälle, in denen Schutzhaft wegen ‚asozialen Verhaltens‘ (Unterschreitung der Tariflöhne, schlechte Unterkunftsverhältnisse von Angestellten, Tötlichkeiten gegen Arbeiter oder Angestellte u. a.) oder wegen mißfälliger Kritik über irgendwelche Gesetze oder Anordnungen verhängt wird.“ Daraus werde offenbar, „daß den mit dem Vollzug der Schutzhaft betrauten Behörden der Blick über Sinn und Zweck der Schutzhaft und das Gefühl für die mit der Verhängung dieser Maßnahmen verbundene Verantwortung verloren gegangen ist. Von allem anderen abgesehen, erschüttert eine solche Handhabung das die Grundfesten jedes Staatswesens bildende Rechtsvertrauen und ist eine Frontstellung gegen den vom Führer geforderten und proklamierten Rechtsstaat.“ (Abschrift in R 43 II/398, Bl. 134–138).

4) Hierzu vgl. die Ausführungen Fricks und Görings auf der Reichsstatthalterkonferenz am 22. 3. (Dok. Nr. 320).

(2) Nicht befugt zur Inschutzhaftnahme sind Stellen der NSDAP und der SA (Kreisleiter, Gauleiter, SA-Führer⁵⁾). Sie können die Verhängung von Schutzhaft bei den *zuständigen Amtsstellen* anregen. Diesen obliegt die pflichtmäßige Nachprüfung der Voraussetzungen und die *ausschließliche* Verantwortung für die Maßnahme.

(3) Die Reichsstatthalter sind zur unmittelbaren Anordnung von Schutzhaft nicht befugt. Sie können ein Ersuchen um Verhängung der Schutzhaft an die zuständige Oberste Landesbehörde – *nicht* an nachgeordnete Stellen – richten. Die Oberste Landesbehörde hat aus ihrer Zuständigkeit und ausschließlichen Verantwortung zu prüfen, ob die Verhängung der Schutzhaft begründet ist⁶⁾.

(4) Das Recht zur vorläufigen Festnahme nach § 127 der Strafprozeßordnung oder nach Polizeirecht wird durch diese Bestimmung nicht berührt.

(5) Wer ohne Befugnis einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise des Gebrauchs der persönlichen Freiheit beraubt, macht sich der Freiheitsberaubung (§§ 239, 341, 358 des Strafgesetzbuchs) schuldig. Gegebenenfalls ist die Strafverfolgung rücksichtslos durchzuführen.

II.

Schutzhaftbefehl

(1) Bei der Inschutzhaftnahme oder spätestens innerhalb 24 Stunden nach der Festnahme ist dem Häftling ein schriftlicher, unterschriftlich vollzogener Schutzhaftbefehl zu behändigen.

(2) Der Schutzhaftbefehl muß die Gründe für die Schutzhaft enthalten.

(3) Den nächsten Angehörigen (Ehefrau, Eltern, Kindern, Geschwistern) ist sofern nicht besondere Bedenken entgegenstehen, auf Anfrage mitzuteilen, aus welchen Gründen die Schutzhaft verhängt worden ist und wo sich der Häftling befindet.

(4) Bei der Inschutzhaftnahme von Mitgliedern der NSDAP ist die zuständige Gau- oder Kreisleitung sowie die zuständige Parteigerichtsstelle (Gau- oder Kreisgericht) unter Angabe der Gründe, aus denen die Schutzhaft verhängt worden ist, zu benachrichtigen.

III.

Zulässigkeit

(1) Die Verhängung der Schutzhaft ist nur zulässig

– a)

zum eigenen Schutz des Häftlings,

– b)

wenn der Häftling durch sein Verhalten, insbesondere durch staatsfeindliche Betätigung die öffentliche Sicherheit und Ordnung *unmittelbar* gefährdet.

(2) Danach ist, sofern nicht *zugleich* die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, eine Verhängung von Schutzhaft nicht zulässig insbesondere

– a)

gegen Personen, die lediglich von einem ihnen nach bürgerlichem oder öffentlichem Recht zustehenden Anspruch (z. B. Anzeige, Klage, Beschwerde) Gebrauch machen,

– b)

⁵⁾ Bezugnehmend auf diese Bestimmung seines Erlasses erklärte der RIM mit Schreiben an die Landesregierungen und Reichsstatthalter vom 10. 7. 34, daß zu den „genannten Stellen, die zur Inschutzhaftnahme nicht befugt sind, auch die Stellen der SS zu rechnen sind“ (R 43 II/398, Bl. 157).

⁶⁾ Mit Schreiben an den RIM vom 17. 4. schlug Lammers im „Aufträge des Herrn Reichskanzlers“ vor, diesen Absatz nach den ersten zwei Sätzen durch folgenden Text zu ändern bzw. zu ergänzen: „Die Oberste Landesbehörde hat aus ihrer Zuständigkeit zu prüfen, ob die Verhängung der Schutzhaft begründet ist. Lehnt sie die Verhängung der Schutzhaft ab, so kann der Reichsstatthalter trotzdem auf Verhängung der Schutzhaft bestehen. Die Oberste Landesbehörde hat diesem Verlangen zu entsprechen. In diesem Falle trägt jedoch der Reichsstatthalter die ausschließliche Verantwortung für die Verhängung der Schutzhaft.“ – Der RIM entsprach diesem Vorschlag durch Runderlaß vom 26. 4. 34, mit dem er den Landesregierungen und Reichsstatthaltern von der demgemäß geänderten Fassung des Absatzes Kenntnis gab (R 43 II/398, Bl. 131 und 147).

gegen Rechtsanwälte wegen der Vertretung von Interessen ihrer Klienten,

– c)

wegen persönlicher Angelegenheiten wie z. B. Beleidigungen,

– d)

wegen irgendwelcher wirtschaftlicher Maßnahmen (Lohnfragen, Entlassung von Arbeitnehmern u. dgl.).

(3) Die Verhängung der Schutzhaft ist ferner nicht zulässig zur Ahndung strafbarer oder zwar nicht strafbarer, aber sonst verwerflicher Handlungen. Strafbare Handlungen sind durch die Gerichte abzuurteilen. Für die Verhaftung von Angeschuldigten gelten die Vorschriften der Strafprozeßordnung (§§ 112 ff.). Auch ohne richterlichen Haftbefehl ist eine vorläufige Festnahme nach § 127 Abs. 2 der Strafprozeßordnung zulässig (Polizeihaft). Nur in besonderen Ausnahmefällen kann danach bei strafbaren Tatbeständen die Verhängung von Schutzhaft gerechtfertigt erscheinen. In diesen Fällen ist schleunigst auf den Erlaß eines richterlichen Haftbefehls hinzuwirken.

IV.

Vollstreckung

Die Schutzhaft ist ausschließlich in staatlichen Gefangenenanstalten oder Konzentrationslagern zu vollstrecken.

V.

Dauer

(1) Die Schutzhaft ist nur solange aufrecht zu erhalten, als ihr Zweck (Ziffer III,1) es erfordert.

(2) Die Verhängung von Schutzhaft als Ersatzstrafe auf bestimmte Zeit ist unzulässig.

(3) Der Schutzhäftling ist unverzüglich nach seiner Festnahme über die Gründe des Schutzhaftbefehls zu hören. Falls danach die Schutzhaft aufrecht erhalten werden soll, ist, sofern sie nicht von der Obersten Landesbehörde selbst angeordnet worden ist, dieser sofort zu berichten. Wenn nicht die Oberste Landesbehörde selbst die Schutzhaft angeordnet hat, ist der Häftling am achten Tage nach seiner Festnahme aus der Schutzhaft zu entlassen, sofern bis zu diesem Zeitpunkt die Oberste Landesbehörde den Schutzhaftbefehl nicht *ausdrücklich* bestätigt hat. Die Bestätigung ist dem Häftling schriftlich mitzuteilen.

(4) Ist der Schutzhaftbefehl von der Obersten Landesbehörde erlassen oder von ihr bestätigt worden, so ist *drei Monate* nach der Festnahme von der Obersten Landesbehörde von *Amts wegen* zu prüfen, ob der Häftling entlassen werden kann. Bleibt die Schutzhaft aufrecht erhalten, so ist diese Nachprüfung jeweils nach drei Monaten zu wiederholen⁷⁾).

VI.

Ausländer

Gegen Ausländer, die nach III 1 b in Schutzhaft genommen werden, ist grundsätzlich gemäß den bestehenden Vorschriften das Ausweisungsverfahren⁸⁾ durchzuführen.

In Vertretung Pfundtner

⁷⁾ Dieser Absatz wurde gemäß Runderlaß des RIM an die Landesregierungen und Reichsstatthalter vom 26. 4. 34 (s. Anm. 6) durch Anfügung des folgenden Satzes ergänzt: „Ist der Schutzhaftbefehl von der Obersten Landesbehörde auf Grund eines Verlangens des Reichsstatthalters (Ziffer I, Abs. 3 Satz 4 bis 6) erlassen worden, so ist vor der Entlassung des Häftlings die Zustimmung des Reichsstatthalters einzuholen.“

⁸⁾ Hierzu vgl. das „Gesetz über Reichsverweisungen“ vom 23. 3. 34 und die Durchführungsverordnung des RIM vom 29. 5. 34 (RGBL. I, S. 213 und 467).

Zitierhinweis

Nr. 333 Der Reichsminister des Innern an die Landesregierungen und Reichsstatthalter. 12. April 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d333>